

- Direito Civil
- Direito Trabalhista
- Direito Bancário
- Direito do Consumidor
- Direito Previdenciário
- Direito da Saúde



75 99189-5948 

advlimaesilva.com.br 

adv.limaesilva@hotmail.com 

Rua Bossoroca, nº 185, Brasília
Feira de Santana-BA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DO TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA - BA

Processo nº 0000709-07.2025.5.05.0192

ANA CLARA WALTER LOPES, já qualificada nos autos da Reclamação Trabalhista em epígrafe, movida em face de **ATENTO BRASIL S/A**, por seus advogados infra-assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar **MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS** em face da petição de **ID 2adf501** e documentos anexos (PPRA, PCMSO, PGR, AET), pelas razões a seguir expostas:

I – DA IMPUGNAÇÃO GERAL AOS LAUDOS AMBIENTAIS (PPRA, PCMSO, PGR, AET)

A Reclamada acostou aos autos vasta documentação técnica referente à saúde e segurança do trabalho (IDs 85c80a5 a 06014d8). Contudo, tais documentos **são inservíveis** para afastar o nexo causal da doença ocupacional desenvolvida pela Reclamante (Transtorno de Ansiedade e Pânico), pelos seguintes motivos:

A) NATUREZA GENÉRICA E ESTÁTICA

Os documentos (PPRA, PGR, AET) avaliam riscos ambientais genéricos (físicos, ergonômicos, biológicos) inerentes ao *lay-out* da empresa. Eles não possuem capacidade técnica para aferir ou registrar práticas de **assédio moral**, perseguição, ou a imposição de "ócio forçado" por parte da gestão, que são os verdadeiros agentes estressores causadores da patologia da Obreira.

B) IMPERTINÊNCIA COM A CAUSA DE PEDIR

A causa de pedir não versa sobre LER/DORT ou problemas de coluna (foco dos laudos ergonômicos juntados), mas sim sobre **dano psíquico** decorrente de tratamento hostil e discriminatório após o retorno da licença-maternidade. A Reclamada tenta desviar o foco da lide, juntando documentos que atestam a qualidade das cadeiras e mesas, enquanto o objeto da demanda é a **violência psicológica** e o **bloqueio de acesso aos sistemas de trabalho**.

C) PRODUÇÃO UNILATERAL

Tratam-se de documentos produzidos unilateralmente pela Reclamada, que não refletem a realidade do cotidiano laboral vivenciado pela Reclamante, servindo apenas para cumprimento formal de normas regulamentadoras.

Diante do exposto, resta **crystalino** que a farta documentação acostada pela Reclamada (PPRA, PCMSO, PGR, AET) é **totalmente insubsistente** para elidir o nexo de causalidade entre a conduta patronal e o gravíssimo dano psíquico sofrido pela Obreira.

Os referidos laudos, por sua **natureza estática, genérica e unilateral**, apenas atestam o cumprimento de formalidades burocráticas relativas a riscos físicos e ergonômicos, **silenciando por completo** sobre o ambiente de trabalho **hostil e psicologicamente violento** que deu causa ao Transtorno de Ansiedade e Pânico da Reclamante.

Não se desincumbiu a Ré do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (Art. 373, II, CPC), mas apenas tentou desviar o foco da lide, comparando a qualidade de cadeiras e mesas a uma **violência psicológica** comprovadamente perpetrada em seu ambiente de gestão.

Por conseguinte, **deve este Douto Juízo rechaçar integralmente** a validade probatória dos laudos impugnados, mantendo-se **íntegra** a tese de responsabilidade da Reclamada e o consequente dever de reparação por todos os danos causados à vida e à saúde da Obreira.

II – DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

Chama a atenção deste Douto Juízo o fato de que a Reclamada, ao tentar fazer prova de ambiente saudável, **deixou de juntar os únicos documentos capazes de contrapor a tese da inicial:**

- **Logs de Acesso ao Sistema:** A Reclamante alega que foi bloqueada e impedida de trabalhar (ócio forçado). A Reclamada **NÃO** juntou relatórios de login/logout ou de produtividade do período posterior ao retorno da licença-maternidade.
- **Avaliações de Desempenho:** Inexistem nos autos avaliações que comprovem a atividade efetiva da Reclamante no período questionado.

A ausência injustificada destes documentos, que estão em posse exclusiva da empregadora (aptidão para a prova), atrai a aplicação do **art. 400 do CPC**, devendo ser admitidos como verdadeiros os fatos narrados na exordial quanto ao bloqueio sistêmico e o isolamento da trabalhadora.

- Direito Civil
- Direito Trabalhista
- Direito Bancário
- Direito do Consumidor
- Direito Previdenciário
- Direito da Saúde



LIMA & SILVA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

75 99189-5948

advlimaesilva.com.br

adv.limaesilva@hotmail.com

Rua Bossoroca, nº 185, Brasília
Feira de Santana-BA

III – CONCLUSÃO E PEDIDOS

Diante do exposto, a Reclamante **IMPUGNA** em sua totalidade os documentos de SST juntados (AEP, AET, PPRA, PGR, PCMSO), pois não guardam relação com os riscos psicossociais específicos denunciados na inicial.

Reitera-se a necessidade de aguardar a realização de **Perícia Médica (Psiquiátrica)**, para comprovar o assédio moral organizacional, uma vez que os documentos ambientais são inócuos para aferir o nexo causal de doenças de cunho mental decorrentes de gestão abusiva.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Feira de Santana, 24 de novembro de 2025.

Bel. Fábio Lima da Silva
OAB/BA 51.288